

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2475/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด

นครศรีธรรมราช

โจทก์

นาย เอก ชัย บัว หลวง

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 176

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72, มาตรา 72 ทวิ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานมีอาวุธปืนไม่ปรากฏหลักฐานใบอนุญาตให้มี
และใช้จากนายทะเบียนและกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืนติดตัวไปใน
เมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยยื่นคำให้การมีใจความว่า จำเลยขอให้การรับ
สารภาพ ความจริงอาวุธปืนตามฟ้องมีหมายเลขทะเบียน แต่เมื่อพนักงานสอบสวน
ส่งไปตรวจพิสูจน์ ปรากฏว่าไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากทะเบียนอาวุธปืนชำรุด
หากสามารถตรวจสอบได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่จำเลย ขอให้ศาลรอการลงโทษด้วย
ศาลชั้นต้นจดยางงานกระบวนการพิจารณาว่า จำเลยยื่นคำให้การรับสารภาพศาลสอบ
แล้วจำเลยยืนยันให้การตามนี้ โจทก์จำเลยไม่สืบพยาน เช่นนี้ คำให้การของจำเลยดัง
กล่าวเป็นการปฏิเสธว่าอาวุธปืนที่จำเลยมีไว้ในครอบครองและพาไปโดยไม่ได้รับ
อนุญาตนั้นเป็นอาวุธปืนมีทะเบียน เมื่อโจทก์ไม่สืบพยาน ต้องฟังข้อเท็จจริงว่าอาวุธ
ปืนที่จำเลยมีไว้ในครอบครองและพาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นอาวุธปืนมี
ทะเบียนของผู้อื่นจำเลยจึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

วัดสระเบ็ด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,72 วรรคสาม และมาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ วรรคสอง เท่านั้น.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัดสระเบ็ด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัดสระเบ็ด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิเรียงกระทงลงโทษ ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1 ปี ปรับ 6,000 บาท ฐานพาอาวุธปืนจำคุก 6 เดือน ปรับ 4,000 บาท รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณา กรณีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 9 เดือนและปรับ 5,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้ จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 ของกลางริบ โทษจำคุกให้รอการ ลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษจำคุกและปรับนอกจาก ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำให้การของจำเลยที่ยื่นต่อศาลนั้นมีใจความว่า จำเลยขอให้การรับสารภาพ ความจริงอาชญากรรมตามฟ้องมีหมายเลขทะเบียน ก.ท.458014 แต่เมื่อพนักงานสอบสวนส่งไปตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากทะเบียนอาชญากรรมชำรุดหากสามารถตรวจสอบได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่จำเลย จึงขอให้ศาลรื้อการลงโทษด้วย ศาลชั้นต้นจดยางงานกระบวนการพิจารณาว่า จำเลยยื่นคำให้การรับสารภาพ ศาลสอบแล้ว จำเลยยืนยันให้การตามนี้ โจทก์จำเลยไม่สืบพยานเห็นว่า คำให้การของจำเลยดังกล่าว จำเลยให้การปฏิเสธอาชญากรรมที่จำเลยมีไว้ในครอบครองและพาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น เป็นอาชญากรรมมีทะเบียน เมื่อโจทก์ไม่สืบพยาน จึงต้องฟังข้อเท็จจริงว่าอาชญากรรมที่จำเลยมีไว้ในครอบครองและพาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นอาชญากรรมมีทะเบียนของผู้อื่น ดังนั้น จำเลยจึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม และมาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสอง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม, 8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสอง โดยให้กำหนดโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และให้รื้อการลงโทษจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ